

1501454-74.2020.8.26.0604

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2240778/2020 - 02º D.P. SUMARE, 13853086 - 02º D.P. SUMARE, 682/20/328 - 02º D.P. SUMARE, 2240778 - 02º D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

CARINA MELLO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501454-74.2020.8.26.0604 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501454-74.2020.8.26.0604

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2240778/2020 - 02º D.P. SUMARE, 13853086 - 02º D.P. SUMARE, 682/20/328 - 02º D.P. SUMARE, 2240778 - 02º D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

CARINA MELLO DE LIMA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

CARINA MELLO DE LIMA, qualificada nos autos, está sendo processada pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, ante o fato já detalhadamente descrito na inaugural (páginas 115/117).

Defesa preliminar (páginas 138/147). Notificação (página 168). Recebimento da denúncia (página 169). Citação pessoal (página 185). Prova testemunhal e interrogatório (páginas 232/233). Alegações finais (páginas 232/233 e 236/258) e sentença (páginas 259/264), que foi esvaziada pelo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, no habeas corpus nº 679.290 - SP, o qual declarou a nulidade da diligência policial no imóvel de residência da ré (páginas 274/286), daí, então, houve a determinação de renovação da instrução (páginas 300/301), a pedido da defesa

(página 272) e da acusação (página 290), ouvindo-se as testemunhas (páginas 328/329), reinterrogando-se a denunciada (página 335) e realizando-se os debates (página 335).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

De início, primordial destacar que, diante do novo contorno que o Superior Tribunal de Justiça deu ao caso vertente, por força do habeas corpus nº 679.290 - SP (2021/0214863-4), a questão fulcral que emergiu à exauriente cognição judicial, para o desate da presente demanda criminal, resultou a seguinte: indisputável, à luz do quadro fático-probatório atual, que a ré foi flagrada em posse de drogas (seis porções de skunk), ainda em via pública, no exercício da traficância?

Penso que sim.

Para tanto, mister assentar a primeira certeza possível segundo a qual a acusada trazia consigo os entorpecentes, exibia a característica física narrada como sendo aquela da traficante e estava no local indicado como aquele em que se dava a comercialização de estupefacientes, logo, de fato, ela traficava drogas, naquela ocasião.

E tal conclusão veio à baila sobranceira, porque os dois policiais militares, ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, na seara da renovação da prova testemunhal (páginas 328/329), narraram que receberam informação que identificava uma mulher, com cabelos avermelhados, que estava na prática do tráfico de drogas na rua das Dálidas. Em seguida, acorreram ao local e, realmente, surpreenderam a denunciada, com tal característica física, trazendo algo nas mãos. Ela, depois de visualizar a viatura, dispensou aquilo. Tratava-se da droga ilícita conhecida como skunk (note-se que, em seu reinterrogatório, a própria ré, embora tenha dito que os entorpecentes eram para o seu consumo pessoal, admitiu que trazia consigo aquelas seis porções de skunk - página 335).

Esmiuçando ainda mais os elementos de convicção existentes nos autos, tem-se, agora, uma segunda indagação: em que lugar os entorpecentes foram arremessados?

Pois bem, o policial Luccas de Castro Ferreira teve dificuldade em precisar isso. Não se recordou se do lado de fora do portão ou no início do corredor da casa. Ocorre, contudo, que o seu colega de farda, Alisson Alves de Freitas, esclareceu a questão. Assegurou que as porções de entorpecentes foram dispensadas na calçada defronte ao imóvel e no início do corredor, porquanto a denunciada saiu correndo rumo ao interior da sua residência e deixando os invólucros de drogas pelo caminho (páginas 328/329).

Sopesando tal panorama probatório, indisfarçável que a denunciada trazia consigo, para o tráfico, seis porções de skunk (a materialidade delitiva foi demonstrada pela perícia química-toxicológica - páginas 154/156) e as dispensou, seja na via pública, seja no corredor da sua casa. Por conseguinte, a ré deve ser condenada, com espeque no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Passo à seara da dosimetria penal.

Aumento, em primeira fase, a pena-base em 1/3 (um terço), seja pela ousadia e a insensibilidade da ré, que praticou crime contra a saúde pública em terrível cenário de pandemia, evidenciando a maior reprovabilidade, seja por se tratar de droga com elevado efeito alucinógeno (supermaconha), seja pelos seus maus antecedentes, registrando condenação definitiva pelo crime de furto (página 333). Lembra-se que "É consabido que a condenação definitiva por fato anterior ao crime

descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado (AgRg no AREsp n. 1.073.422/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 31/8/2017).

Em segunda fase, inexistentes agravantes ou atenuantes.

Em terceira fase, não configurado o tráfico privilegiado, ante a exigência de bons antecedentes pelo § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

À luz da disciplina do artigo 33, § 3º, do Código Penal, valoradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial de cumprimento de pena suficiente e necessário deve ser o fechado.

Ressalte-se que o juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga (Jurisprudência em Tese nº 6 do STJ ao tratar da Lei de Drogas).

Vale destacar, também, que a ré, no exercício do chamado comércio maldito, atuou para a ruína das famílias, incentivou a prática de inúmeros outros crimes e desencaminhou a juventude. Enfim, tanto mal causou à sociedade.

Com relação ao tema da detração, significaria, em última análise, a possibilidade de progressão de regime com espeque apenas em requisito objetivo, o que não se mostra consentâneo, porque despreza a necessária avaliação de requisito subjetivo. Forte nas razões expendidas, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para condenar CARINA MELLO DE LIMA, qualificada nos autos, às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, regime fechado, e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, piso mínimo (artigo 43 da Lei nº 11.343/2006), por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Permanece válida a prisão preventiva, tendo em vista que o próprio Superior Tribunal de Justiça assim entendeu, consignando, no habeas corpus, que a anulação das provas não maculou o fato ocorrido anteriormente, a justificar a manutenção da custódia preventiva (página 274). Recomende-se a acusada na prisão em que se encontra.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Sumare, 17 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA